国家税务总局台州市税务局第一稽查局

税务处理决定书

台税一稽处〔2026〕65号

台州市星溢能源科技有限公司：（纳税人识别号：91331004MA2K75XJ6Y）：

我局于2024年10月16日至2026年2月26日对你单位（地址:浙江省台州市路桥区路南街道花卉路159号南都公馆1、2幢花卉路175-1号）2021年1月1日至2021年12月31日涉税情况进行了检查，违法事实及处理决定如下:

一、违法事实

（一）违法事实

2021年，你单位在没有真实业务的情况下，取得上海宇国石油化工有限公司开具的4张增值税专用发票，详细信息如下:

序号	开票日期	发票号码	金额(元)	税额(元)	价税合计(元)	抵扣时间
1	2021-06-16	33145776	97964.60	12735.40	110700.00	202107
2	2021-06-16	33145777	97964.60	12735.40	110700.00	202107
3	2021-06-16	24842949	97964.60	12735.40	110700.00	202107
4	2021-06-16	24842950	97964.60	12735.40	110700.00	202107
	合计		391858.40	50941.60	442800.00	

上述4份发票已认证抵扣增值税50941.60元，导致少缴增值税50941.60元和附加税费、企业所得税9643.64元。

上述违法行为违反了《中华人民共和国发票管理办法》（根

据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第二十二条第二款第（二）项之规定，属虚开发票行为。同时根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第23号）第六十三条第一款之规定，你单位的违法行为已构成偷税。

（二）证据列举

上述违法事实，主要有以下证据证明：

证据一：“多证合一”登记信息确认表用于证明违法主体。

证据二：上海市金山区税务局发票协查结果，刘某美、陈某浩询问笔录，资金回流表、增值税申报表、企业所得税申报表、兼职会计朱某艳、李某情况说明用以证明你单位的账务处理情况。

二、处理决定及依据

（一）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号）第一条、第二条、第四条、第五条、第十条，《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发［1997］134号）之规定，追缴所属2021年7月增值税50941.60元。

（二）根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国发［1985］19号）第二条、第三条、第四条、第五条之规定，追缴2021年7月城市维护建设税3565.91元。

（三）根据《国务院关于修改<征收教育费附加的暂行规

定>的决定》（中华人民共和国国务院令第448号）第二条、第三条、第五条第一款、第六条之规定，追缴2021年7月教育费附加1528.25元。

（四）根据《浙江省人民政府关于开征地方教育附加的通知》（浙政发〔2006〕31号）第二条之规定，追缴2021年7月地方教育附加1018.83元。

（五）根据《中华人民共和国企业所得税法》第一条、第五条、第八条、第二十八条、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）之规定，追缴2021年度企业所得税9643.64元。

（六）根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第二十三号）第三十二条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（中华人民共和国国务院令第362号）第七十五条之规定，对上述应追缴税款从滞纳税款之日起至实际入库之日止，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

限你单位自收到本决定书之日起15日内到国家税务总局台州市路桥区税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库，并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的，将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。

你单位若同我局所在纳税上有争议，必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局浙江省税务局申请行政复议。

国家税务总局台州市税务局第一稽查局

二〇二六年九月二十八日